普宁梅林民楼室内装修作业“12·27”一般其他伤害死亡事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2024 年 4 月

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -

（一）涉事房屋情况.....- 1 -

（二）装修作业情况.....- 2 -

（三）事故现场情况.....- 2 -

（四）事故发生经过.....- 3 -

二、事故应急处置及评估情况.....- 3 -

（一）应急救援情况.....- 3 -

（二）事故信息接报及响应情况.....- 4 -

（三）善后处置情况.....- 4 -

（四）应急处置评估.....- 4 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 4 -

三、事故原因分析.....- 5 -

（一）直接原因分析.....- 5 -

（二）间接原因分析.....- 5 -

四、有关人员和单位存在的主要问题.....- 5 -

五、对有关人员和单位的处理建议.....- 6 -

（一）建议免予追究责任的人员.....- 6 -

（二）已被司法机关采取强制措施人员.....- 6 -

（三）对公职人员的处理建议.....- 7 -

（四）其他处理建议.....- 9 -

六、事故整改和防范措施.....- 9 -

2023年12月17日，在梅林镇华寮村一民楼室内装修作业过程中发生一工人跌落受伤送医，于12月27日经医院救治无效死亡的事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2024年1月11日，普宁市人民政府成立普宁梅林民楼室内装修作业“12·27”一般其他伤害死亡事故调查组（普府办函〔2024〕2号）。调查组由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员从市公安局、应急管理局、城管执法局、住房城乡建设局、总工会和梅林镇人民政府等单位抽调。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**普宁梅林民楼室内装修作业“12·27”一般其他伤害死亡事故是一起生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋情况

涉事房屋位于梅林镇华寮村老寨民楼，产权所有人系郑锡隆[1]。该楼房原本为平房，占地面积约80平方米。于2022年4月中

[1][?] 郑**，男，广东省普宁市人，身份证号码：4405**********5611，系厝主。

旬开始进行房屋改造，改造完毕后共5层，于2023年6月搭建完外墙开始进行室内装修。

（二）装修作业情况

2023年6月份，郑锡隆让其儿子郑汉滔[2]联系同村人郑新涛[3]来承包郑锡隆在梅林镇华寮村的民楼的室内装修工程。郑新涛由于手头其它装修业务繁忙，便向其介绍同是装修工的李春勇[4]来承包该工程。

2023年7月24日，李春勇经郑新涛带路来到郑锡隆的民楼中商议施工事宜，后李春勇和郑汉滔达成口头协议，由李春勇按照市场价来承包该装修工程。双方达成作业承接意向后，未签订书面合同和安全生产管理协议[5]。

2023年8月份，李春勇与郑新涛商量建筑材料采购方面的问题，口头协议由郑新涛做担保，让李春勇向杨彩霞的建筑材料铺购买材料，后待工程完成后再与郑新涛和李春勇结算材料钱款。

（三）事故现场情况

现场民楼坐东朝西，共5层。事故现场位于一楼餐厅。餐厅入口地面有一台机器，靠北墙有一架木质人字梯[6]和一些板材，靠

---

[2][?] 郑**，男，广东省普宁市人，身份证号码：4452**********5638，系厝主的儿子。

[3][?] 郑**，男，广东省普宁市人，身份证号码：4450**********5630，装修工人。

[4][?] 李**，男，江西省赣州市人，身份证号码：3621**********3134，装修工人。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统-协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6][?] 木质人字梯为刘有兵自行制作。梯子顶端连着一个木盒，梯子高约1.7米。

东墙有一架木质人字梯，餐厅中间有一木质工作台，工作台上有一些工具，工作台地面有一木盒。

（四）事故发生经过

2023年12月17日上午9时许，李春勇与刘有兵一起到郑锡隆自建房二楼厨房安装吊顶天花板。大约工作到11时40分许，两人下班到梅林市场吃饭，吃完午饭后，两人回到楼房内休息。休息至14时许，两人便到一楼厨房准备继续施工安装一楼厨房的吊顶天花板。此时李春勇需要用到扳手，但找不到扳手，就到二楼厨房寻找扳手。大约过了三分钟，李春勇找到扳手后，回到一楼，发现刘有兵人蜷缩着趴在自制人字梯旁边的地面上，人字梯上的工具盒也掉落在地上。李春勇见状，马上上前扶起刘有兵使其靠墙坐下休息，并询问刘有兵有没有事，刘有兵只是摇摇头。见刘有兵表示没事后，李春勇便继续工作。大约过了几分钟，李春勇看到刘有兵坐不正，身体慢慢倾斜倒向地面，而且出现大小便失禁的情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援情况

李春勇发现刘有兵身体状况后，立马把刘有兵抱到车子上，并立马赶往梅林镇卫生院就医。经过梅林卫生院医生的问诊后，医生建议马上拨打120并联系家属。李春勇便拨打了120，等到救护车到达后，李春勇跟着救护车将刘有兵送到普宁市人民医院就医。直到12月27日下午，刘有兵经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2023年12月21日，梅林派出所接刘有军报案称其兄刘有兵在工地上受伤，需要派出所帮助。梅林派出所接报后立即对事故经过进行调查；12月27日15时许，再次接刘有军报警称，刘有兵已在人民医院救治无效死亡，后梅林镇派出所立案侦查。1月3日，普宁市公安局将《关于协助认定刘有兵死亡事故原因函》书面送至普宁市应急管理局。

（三）善后处置情况

事故发生后，厝主郑锡隆、介绍人郑新涛、包工头李春勇与刘有兵家属保持积极沟通。现三方未就刘有兵善后赔偿事宜协商一致。

（四）应急处置评估

事故发生后，李春勇迅速开展现场救援。厝主郑锡隆、介绍人郑新涛、包工头李春勇积极与死者家属协商善后赔偿事宜。但就赔偿事宜协商未达成一致意见，未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成刘有兵1人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2024年1月2日对刘有兵尸体进行死因鉴定，作出“刘有兵符合与钝性物体作用致颅脑严重损伤死亡”的鉴定意见，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2023〕288号），依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）、《关

于2023年一次性工亡补助金核定基数的通知》（人社险中心函〔2023〕3号）等有关规定，认定直接经济损失109.102万元[7]。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

死者刘有兵安全意识淡薄，对作业现场安全风险识别不够，风险判断的能力不足，未能发现现场存在的安全隐患，自身未佩戴或使用安全帽等劳动防护用品[8]，因作业失误使其身体失稳坠落到地面，致使其颅脑严重损伤死亡。

（二）间接原因分析

1.包工头李春勇未履行法定安全生产管理职责，未督促、检查装修作业施工现场的安全生产工作，**未能监督、教育刘有兵按照规范佩戴、使用安全帽等劳动防护用品**[9]，未及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患[10]。

2.厝主郑锡隆对装修作业施工现场的安全生产工作统一协调、管理不到位[11]，未能及时发现并消除作业现场的事故隐患，未定

---

[7][?] 直接经济损失主要有丧葬费用54600元、死亡补助费用1036420元。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的生产经营

期进行安全检查，未能监督、教育刘有兵佩戴、使用安全帽等劳动防护用品。

四、有关单位存在的主要问题

1.梅林镇华寮村村委会。对辖区内的装修作业管理不到位，开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，未能及时排查辖区内存在的安全生产隐患。

2.梅林镇人民政府。对辖区内的装修作业管理不到位，开展日常安全生产巡查检查及宣传工作存在不足。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

刘有兵，安全意识淡薄，在自身未佩戴和使用劳动防护用品的情况下，因身体失稳坠落身亡，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.李春勇，未履行法定安全生产管理职责，未督促、检查作业现场的安全生产工作，未及时发现并消除作业现场存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪[12]，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

12[?]《刑法》第二编第二章第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2.郑锡隆，对装修作业现场的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期进行安全检查，未及时发现作业现场工人未佩戴安全帽等安全隐患，对事故发生负有责任，因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

3.郑新涛，未能明确自身与厝主郑锡隆、包工头李春勇的雇佣关系，存在违法分包行为嫌疑。因涉嫌重大劳动安全事故罪，被公安机关采取强制措施，建议由司法机关依法落实处理。

（三）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对相关人员将线索移送纪检监察机关。

（四）其他处理建议

1.建议责成梅林镇华寮村村委员会向梅林镇人民政府作出深刻书面检查。

2.建议责成梅林镇人民政府处向普宁市人民政府作出深刻书面检查。

六、事故整改和防范措施

1.华寮村村委会要认真总结事故教训，认真履行属地安全监管职责，对辖区内室内装修作业行为进行全面排查，督促业主及包工头加强对施工现场的安全管理，督促从业人员使用好防护用品，坚决遏制类似事故发生。

2.梅林镇人民政府要加强监管，强化日常监督检查，加强对装

修作业安全生产宣传和教育，提高广大群众安全意识，防范事故发生，同时对辖区内自建房进行全面排查，消除安全隐患，防范事故发生。

3.各地各有关部门要举一反三，加大对在建建筑的安全生产管理监督，深入细致开展做好自建房领域安全生产隐患大检查大排查行动，切实加强安全生产工作。

普宁梅林民楼室内装修作业“12·27”一般其他伤害死亡事故调查组